

τις ἔχων τόπον εἰς στάσιν ἐποχῆς ἐπιτήδειον οὐκ ἔχει τόπου διάστημα, ἕτερος δὲ ἔχων ὄριον ἐγγὺς κωλύσει τὴν στάσιν, φησὶν ὁ νόμος, ὅτι κακίας ἐστὶ τὸ τοιοῦτον τὸ φθονῶ μὴ ἔαν τὸν γείτονα ὠφελεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο ἀναγκάζεται ὑποδέχεσθαι τὴν στάσιν, καὶ λαμβάνειν ἐκ τοῦ κέρδους τῆς ἐποχῆς τὸ ἥμισυ, καὶ ὀλίγον ἔχη τόπον.

[κζ'.] Βι. ζ' τί. γ' κεφ. β' ¹. „Ὅτι κινουμένης τῆς τὴν κληρονομίαν ἀπαιτούσης ἀγωγῆς προσήκει τὸν δικαστὴν πᾶσαν οἰανδῆποτε ἔξωθεν ἀνακίπτουσαν ζήτησιν καὶ διαφέρουσαν τῇ τοιαύτῃ ἀγωγῇ λύειν. οὐ λέγω ὅτι [εἰ] νῦν ἄρχων ἐπαρχίας κρίνει ὁ δυνάμενος καὶ περὶ τύχης κρίνειν, ἀλλ' εἰ καὶ τοιοῦτος ὁ δικαστής, ὅς εἰ πρωτοτύπως ἐκινεῖτο ἢ περὶ τῆς τύχης ζήτησις, οὐκ ἐδύνατο ταύτην δικάζειν, ἀλλ' οὖν προσήκει ὥς κεφάλαιον τῆς ἀγωγῆς τῆς ἀπαιτούσης τὴν κληρονομίαν καὶ περὶ αὐτοῦ διαλαβεῖν· ἢ γὰρ ἀπόφασις οὐ μέλλει περὶ τῆς τύχης ἐκφέρεσθαι, ἀλλὰ περὶ τῆς κληρονομίας.“

[κη'.] Ὅτι τῶν ἐπὶ σχήματι καταλειφθεῖσων ὑποθέσεων, καινῶν συμβολαίων μετὰ ταῦτα εὑρεθέντων, τὰς ἀποφάσεις ἀνανεοῦσθαι εἰς ὑπόδειγμα βαρὺ ἐστὶ. ζήτησις τοὺς νόμους.

[κθ'.] Ὅτι τῷ παραιτουμένῳ τὸν δικαστὴν ἢ ἡμέραι δίδονται εἰς διάσκεψιν, ὥστε ἐντὸς δεῖξαι, ὅτι ἐχθρὸς αὐτοῦ ἐστίν, ὅτι ἀκαταθύμιος αὐτοῦ ἐστὶ, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ τῷ νόμῳ περιεχόμενα. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερος νόμος ² λέγων· „οἷοσδῆποτε δικαστὴς βήματος προεστὼς ἢ ἑτέραν ἔχων ἐξουσίαν δικαιοδοσίαν ἔχει κατὰ τῶν συναινούντων καὶ ὑποβαλλόντων ἑαυτούς· συναινεῖ δὲ ὁ γινώσκων μὴ ὑποκεῖσθαι τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ. εἰ γὰρ πεπλανημένως ἐνόμιζεν ὑποκεῖσθαι ἢ ἕτερον ἀνθ' ἑτέρου ὑπέιληφεν ἢ ἀνθιστάμενον αὐτὸν ἠνάγκασεν ὁ πραιτωρ, οὐκ ἰσχύει κατ' αὐτοῦ ἡ δικαιοδοσία.“ ὥς βι. ζ' τί. ε' κεφ. β'. τούτῳ τῷ νόμῳ ἐχρήσατο ὁ μάγιστρος εἰς σημείωσιν, καταδικάζων δικαστὴν τὸν πραιτωρὰ ἐλκύσαντα γυναῖκα τοῦ ἀνεμᾶ εἰς δικαστήριον αὐτοῦ, ἵνα λάβῃ δίκην προκριθεῖσαν παρ' αὐτοῦ τοῦ μαγίστρου ἔτι κοιαίστωρος ὄντος. καὶ ἠρώτησα ἐγώ· πῶς οὗτος μὲν ὁ νόμος λέγει, τὸν δικαστὴν τὸν ἔλκοντα εἰς δικαστήριον τὸν μὴ συναινούντα ἄνθρωπον ὑποκεῖσθαι τῷ περὶ βίας καὶ μὴ ἰσχύειν τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ δικαστοῦ κατ' αὐτοῦ, ὁ δὲ ἕτερος νόμος φησὶν, ὅτι τῷ παραιτουμένῳ τὸν δικαστὴν ἢ ἡμέραι δίδονται πρὸς διάσκεψιν, ὧν

¹ Apud Heimbb. est c. 33.

² Basil. VII, 5, 1. 2.